

Marc Moszkowski

Domaine du Verdos, Chemin du Verdos / 43°36'49"N 6°26'49"E

83300, Châteaudouble

Tél: 0489532344

mmm@deepgulf.net

Madame, Monsieur le Procureur de la
République

Tribunal judiciaire de Draguignan

11 Rue Pierre Clément BP 273

83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Tél: 0494605700

Fait à Châteaudouble, le 17 décembre
2022

**OBJET : DÉPÔT DE PLAINTÉ SIMPLE CONTRE X – ARTICLE 40 DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE**

*VIOLATION DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE; INTRUSION PAR EFFRACTION;
NON-RESPECT DE LA SIGNALÉTIQUE; CIRCULATION NON AUTORISÉE,
QUI PLUS EST AVEC VÉHICULES LOURDS; DÉGRADATION DU MILIEU
AMBIANT; ABATTAGE DE CHÊNES BLANCS NON AUTORISÉ; DÉBITAGE
DE CHÊNES BLANCS NON AUTORISÉ; VOL DE BOIS DE CHÊNE BLANC.*

Madame, Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants :

L'accès à ma propriété du Verdos est interdit formellement par des panneaux solides
et très explicites de 40 cm par 40 cm.

Certains panneaux mettent en garde les passants éventuels contre des
effondrements de terrain et de chaussée graves, constatés ou prévus.

Il y a une trentaine de panneaux disposés sur ma propriété, laquelle s'étend sur plusieurs kilomètres.

Le samedi 17 décembre 2022, vers 11 heures du matin, j'ai relevé sur ma propriété et les chemins privés qui la traversent les traces fraîches d'un véhicule lourd dit tout-terrain, ainsi que d'une remorque. Vue la nature des traces et les pluies récentes, j'en déduis que le passage eut lieu entre le jeudi 15 décembre 2022 et le samedi 17.

L'endroit se trouve entièrement sur l'emprise de ma propriété et est fermé par une clôture cadénassée située une cinquantaine de mètres à l'intérieur de ma propriété. De nombreux panneaux signalent sans aucune ambiguïté l'interdiction d'accès. J'ai pris de nombreuses photographies des traces et dégâts laissés sur le passage.

Un muret que j'avais érigé pour prévenir et marquer l'accès a été contourné, ainsi qu'en attestent les marques profondes laissées par le véhicule. Les traces traversent la clôture cadénassée.

En suivant mon chemin privé, je suis parvenu à une zone où plusieurs chênes blancs de taille conséquente ont été très récemment abattus et débités ainsi qu'en attestent les souches et la sciure fraîches laissées par les coupables. À part quelques branches laissées sur site, tout le bois abattu et débité a été emporté. Des détritits ont été abandonnés sur place, en particulier une canette de bière vide, que j'ai conservée.

J'ai constaté les infractions suivantes:

1. Violation aggravée de propriété privée;
2. Intrusion par effraction;
3. Non-respect de la signalétique interdisant clairement l'accès;
4. Circulation non autorisée avec véhicules lourds;
5. Dégradation du milieu ambiant;
6. Abattage de chênes blancs non autorisé;
7. Débitage de chênes blancs non autorisé;
8. Vol de bois de chêne blanc.

Je précise que l'accès aux limites de ma propriété ne peut se faire que par des chemins privés dont les riverains se seraient très certainement inquiétés du passage d'un véhicule lourd qui leur aurait été inconnu, surtout avec une remorque chargée de bois. Vu le grand isolement de l'endroit, il serait difficile d'imaginer que les coupables puissent être autres que des habitués.

Je considère que ces violations de propriété, les dégradations apportées au milieu ambiant, et le vol de mes ressources, commis entre le 15 et le 17 décembre 2022 au Domaine du Verdos, à Châteaudouble, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sont répréhensibles pénalement. Les panneaux d'interdiction installés par mes soins font clairement mention de poursuites judiciaires engagées contre tout contrevenant.

Ces faits me sont personnellement préjudiciables. Le préjudice est de plusieurs sortes:

1. Préjudice lié au vol manifeste de mes ressources;
2. Préjudice lié à la dégradation de ma propriété;
3. Préjudice lié à un état d'insécurité aigu quand des inconnus pénètrent subrepticement dans ma propriété sans mon autorisation;
4. Préjudice fiscal, puisque je m'acquitte scrupuleusement des lourds droits exclusifs que l'État perçoit sur ma propriété, alors que l'exclusivité de mes droits y est régulièrement violée.

Il semble que les contrevenants de tous bords s'enhardissent chaque fois davantage et en sont venus maintenant à abattre et voler des arbres de valeur que je n'avais pas l'intention d'abattre.

Par ailleurs, comme je l'évoquais partiellement dans mes plaintes précédentes, je suis la proie depuis plusieurs années de la malveillance avérée de certains habitants, et de menaces de mort ainsi que de menaces d'incendie volontaire, la raison en étant ma ferme volonté de faire respecter les limites de ma propriété et d'y protéger de façon absolue tant la topographie fragile que la faune et la flore. J'ajoute à ces griefs mes fermes et constantes protestations répétées concernant les dégâts considérables infligés à mes parcelles par un chemin rural construit au mépris le plus total des règles les plus élémentaires de l'urbanisme, du génie civil, et de la

protection de l'environnement, ce chemin présentant de plus un risque majeur pour la sécurité des usagers.

Je préviens monsieur le Maire de la commune de chaque infraction ou menace, en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire, bien qu'il n'ait jamais donné suite à mes messages ou appels téléphoniques.

Je vous remercie de bien vouloir considérer le présent courrier comme un dépôt de plainte contre X, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

Dans l'attente des suites que vous voudrez bien apporter à ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.

Marc Moszkowski

A handwritten signature in blue ink, reading "M. Moszkowski". The signature is written in a cursive, flowing style.